

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2115/2536

นายวิฑูรย์สวัสดิ์ อัมระนันท์ กับพวก

โจทก์

นางวรรณพร แซ่เตียว

จำเลย

นางวรรณพร แซ่เตียว จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีเหตุผลและน้ำหนักเพียงพอที่จะชนะคดีโจทก์ทั้งสองได้
โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 60 แผ่นที่ 2)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยและบริวารออกไปจากตึกแถวเลขที่ 798/29
ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งส่งมอบ
ตึกแถวดังกล่าวแก่โจทก์ทั้งสอง ในสภาพที่เรียบร้อย กับให้ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่
1 ในอัตราเดือนละ 5,000 บาท นับจากวันฟ้อง(วันที่ 24 ตุลาคม 2533) จนกว่าจะ
ออกไปและส่งมอบตึกแถวดังกล่าวแก่โจทก์

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 59,58)ชั้นอุทธรณ์ จำเลยเคย
ยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ 2 ครั้งศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้องทั้ง 2 ครั้ง (อันดับ
41,46)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่ให้ขับไล่นั้นอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ ส่วนที่ให้ใช้ค่าเสียหาย
ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับค่าเสียหาย ที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

นับถึงวันทราบคำสั่งนี้ มาวางศาลจนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด
ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ที่ให้ขับไล่นั้นอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ ส่วนที่ให้ใช้ค่าเสียหาย ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับค่าเสียหาย ที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
นับถึงวันทราบคำสั่งนี้ มาวางศาลจนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด
ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ณรงค์ ตันติเตมิต-ยงยุทธ ธารีสาร-พรชัย สมรรถเวช)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>